РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

# Дело № 2а-295/2021

Номер дела: **2а-295/2021**

УИН: **27RS0022-01-2021-000404-36**

Дата начала: **07.09.2021**

Дата рассмотрения: **05.10.2021**

Суд: **Ульчский районный суд Хабаровского края**

Судья: **Вьюшина Ирина Ивановна**

:

**Стороны по делу (третьи лица)**

| Вид лица | Лицо | Перечень статей | Результат |
|---|---|---|---|
| АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСТЕЦ | Комитет по образованпю администрации Ульчского муниципального района Хабаровского края | | |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК | ОСП по Ульчскому району | | |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК | Евпакова Антонина Юрьевна | | |
| ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО | УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО | | |
| ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО | МБОУ СОШ п. Циммермановка | | |
| ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО | Савин Константин Павлович | | |

**Движение дела**

| Наименование события | Результат события | Основания | Дата |
|---|---|---|---|
| Регистрация административного искового заявления | | | 07.09.2021 |
| Передача материалов судье | | | 08.09.2021 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Решение вопроса о принятии к производству | Административное исковое заявление оставлено без движения | | 10.09.2021 |
| Рассмотрение исправленных материалов, поступивших в суд | Административное исковое заявление принято к производству | | 17.09.2021 |
| Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству | | | 17.09.2021 |
| Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству | | | 30.09.2021 |
| Судебное заседание | Вынесено решение по делу | Административный иск УДОВЛЕТВОРЕН | 05.10.2021 |
| Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме | | | 15.10.2021 |
| Дело сдано в отдел судебного делопроизводства | | | 27.12.2021 |
| Дело оформлено | | | 28.12.2021 |
| Дело передано в архив | | | 02.01.2022 |

## Решение

Дело № 2а-295/2021

Ульчский районный суд Хабаровского края

682400, Хабаровский край, Ульчский район, с. Богородское, ул. Ленина, д. 56,

тел/факс: (42151) 5-25-69, E-mail: ulchsky.hbr@sudrf.ru, http://ulchsky.hbr.sudrf.ru

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

с. Богородское 05 октября 2021 года

Ульчский районный суд Хабаровского края в составе:

председательствующего судьи Вьюшиной И.И.,

при ведении протокола судебного заседания

помощником судьи Зайдуллиной О.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску Председателя комитета по образованию Администрации Ульчского муниципального района Хабаровского края Криксина Романа Николаевича, к отделу судебных приставов по Ульчскому району Управления федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО, судебному приставу-исполнителю Евпаковой А.Ю., об оспаривании действий должностного лица,

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ, административный истец, в лице Председателя комитета по образованию Администрации Ульчского муниципального района Хабаровского края Криксин Р.Н., обратился в Ульчский районный суд с вышеуказанным административным иском. Согласно которому, Криксин Р.Н., ссылаясь на положения ст. 360 Кодекса

административного судопроизводства Российской Федерации (далее КАС РФ), просит суд освободить административного истца от взыскания исполнительского сбора, установленного постановлением административного ответчика ДД.ММ.ГГГГ в рамках исполнительного производства № -ИП. В обосновании указав, что Административный истец является должником в исполнительном производстве по исполнительному листу ФС №, выданному Ульчским районным судом ДД.ММ.ГГГГ, по делу № 2а-186/2021 по иску прокурора Ульчского района обязать Комитет по образованию администрации Ульчского муниципального района обеспечить МБОУ средняя общеобразовательная школа п. Циммермановка Ульчского муниципального района охраной объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны с целью выполнения требований по антитеррористической защищенности объектов образования, оснастить образовательную организацию стационарными или ручными металлоискателями в соответствии с требованиями. Административным ответчиком было принято Постановление о взыскании с административного истца исполнительского сбора в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в связи с неисполнение должником исполнительного документа. Исполнение административным истцом исполнительного документа полностью было невозможно вследствие отсутствия денежных средств на проведение аукциона на заключение договоров охраны образовательных организаций службами вневедомственной охраны либо частными охранными предприятиями, что подтверждается письмами в администрацию Ульчского муниципального района, в Правительство Хабаровского края с целью оказания финансовой помощи. Вместе с этим Административным истцом были совершены следующие действия, подтверждающие намерение исполнить исполнительный документ в добровольном порядке в течение установленного судебным приставом-исполнителем срока: Приобретены ручные металлоискатели. Разработан поэтапный план мероприятий по обеспечению объектов образования системами контроля и управления доступа, квалифицированной охраной. В связи с недостаточностью бюджетного финансирования Комитет по образованию администрации Ульчского района обратился в администрацию Ульчского муниципального района с просьбой о выделении дополнительных финансовых средств на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов образования Ульчского муниципального района. В связи с дотационностью бюджета Ульчского муниципального района администрация Ульчского района обратилась в Правительство Хабаровского края с просьбой о выделении дополнительной финансовой помощи на мероприятия по антитеррористической защищенности объектов образования. В настоящее время на уровне Правительства Хабаровского края решается вопрос о выделении дополнительных денежных средствах Ульчскому району на мероприятия по антитеррористической защищенности объектов образования. В ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю» был направлен запрос о возможности физической охраны объектов образования силами национальной гвардии. Получен ответ об отсутствии на территории Ульчского района филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Хабаровскому краю». Исполнительских сбор, наложенный судебным приставом-исполнителем составляет 50 000 руб. С учетом того, что исполнительский сбор наложен по неисполнению решений суда об обеспечении антитеррористической защищенности в отношении 28 образовательных организаций то общая сумма исполнительского сбора взыскиваемая с Комитета по образованию составляет 1 400 000 рублей и такая же сумма с образовательных организаций. В случае освобождения от оплаты исполнительского сбора данные денежные средства могут быть потрачены на обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций.

К участию в деле судом в качестве административных соответчиков привлечены судебный пристав-исполнитель Евпакова А.Ю., УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, а также заинтересованное лицо – прокурор Ульчского района Хабаровского края.

Административный ответчик ОСП по Ульчскому району Е.А. Крымская, направила в суд отзыв на заявленные требования. Согласно которому указала, что в отделении судебных приставов по Ульчскому району в отношении Комитета по образованию находится на исполнении 34 исполнительных производства. Полагает, что постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора является законным и обоснованным. Однако суд вправе с учетом степени вины должника в неисполнении в срок исполнительного документа, имущественного положения должника, иных существенных обстоятельств отсрочить или рассрочить взыскание исполнительского сбора, а также уменьшить его размер, но не более чем на одну четверть от размера, установленного в соответствии с частью 3 ст. 112 Закона N 229- ФЗ. При отсутствии установленных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований ответственности за нарушение обязательства суд вправе освободить должника от взыскания исполнительского сбора, не признавая при этом в обязательном порядке постановление судебного пристава-исполнителя незаконным. На основании изложенного просила принять решение на усмотрение суда.

В судебное заседание представители Комитета по образованию, УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, судебный пристав-исполнитель Евпакова А.Ю., не явились, о дате, времени и месте рассмотрения административного иска извещены надлежащим образом. На основании положений ст. ст. 150, 152 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (КАС РФ), суд не нашел оснований для отложения судебного разбирательства, и посчитал возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Рассмотрев материалы административного дела, исполнительного производства, исследовав представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

Согласно требованиям ч. 1 ст. 4 АС РФ каждому заинтересованному лицу гарантируется право на обращение в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, в том числе в случае, если, по мнению этого лица, созданы препятствия к осуществлению его прав, свобод и реализации законных интересов либо на него незаконно возложена какая-либо обязанность.

В соответствии с требованиями ч. 1, ч. 2 ст. 16 КАС РФ, вступившие в законную силу судебные акты по административным делам, являются обязательными для органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, комиссий референдума, организаций, объединений, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Неисполнение судебных актов по административным делам, а также задержка их исполнения влечет за собой применение мер, предусмотренных Кодексом, или ответственность, установленную федеральными законами.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "Об исполнительном производстве" (далее Закона № 229-ФЗ), задачами исполнительного производства являются правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

Одними из принципов исполнительного производства являются законность и своевременность совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения, а также со относимость объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения (ст. 4 Закона № 229-ФЗ).

Согласно ст. 30 вышеуказанного Закона, если исполнительный документ подлежит немедленному исполнению, то он после поступления в подразделение судебных приставов немедленно передается судебному приставу-исполнителю, чьи полномочия распространяются на территорию, где должно быть произведено исполнение, а в случае его отсутствия - другому судебному приставу-исполнителю. Решение о возбуждении

исполнительного производства либо об отказе в возбуждении исполнительного производства судебный пристав-исполнитель должен принять в течение одних суток с момента поступления исполнительного документа в подразделение судебных приставов (часть 10).

Судебный пристав-исполнитель не устанавливает срок для добровольного исполнения исполнительного документа в случаях возбуждения исполнительного производства по исполнительному документу, подлежащему немедленному исполнению (п. 5 ч. 14).

В случаях неисполнения должником требований, содержащихся в исполнительном документе, в срок, установленный для добровольного исполнения, а также неисполнения им исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению, в течение суток с момента получения копии постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства судебный пристав-исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и устанавливает должнику новый срок для исполнения.

Исполнительский сбор является денежным взысканием, налагаемым на должника в случае неисполнения им исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения исполнительного документа, а также в случае неисполнения им исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению, в течение суток с момента получения копии постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства.

Исполнительский сбор зачисляется в федеральный бюджет (ч. 1 ст. 112 Закона № 229-ФЗ). Вместе с этим ч. 2 данной статьи указано, что исполнительский сбор устанавливается судебным приставом-исполнителем по истечении срока, указанного в части 1 этой статьи, если должник не представил судебному приставу-исполнителю доказательств того, что исполнение было невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Исполнительский сбор в случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера устанавливается с должника-организации в размере пятидесяти тысяч рублей (часть 3).

Из разъяснения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства", следует, что суд вправе с учетом степени вины должника в неисполнении в срок исполнительного документа, освободить должника от его взыскания не только при разрешении требований об уменьшении размера исполнительского сбора или освобождении от его взыскания, но и при разрешении требований об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора. Поскольку суд не связан основаниями и доводами требований об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя, он вправе установить обстоятельства, свидетельствующие о необходимости освободить должника от его взыскания на основании исследованных в судебном заседании доказательств, даже если стороны на данные обстоятельства не ссылались (части 6, 7, 9 статьи 112 Закона об исполнительном производстве, часть 3 статьи 62 КАС РФ, часть 4 статьи 200 АПК РФ) (п.74).

По смыслу приведенных норм освобождение должника от взыскания исполнительского сбора должно быть связано с отсутствием его вины в неисполнении в добровольном порядке требований исполнительного документа в установленные сроки. Уведомление должника о возбуждении в отношении него исполнительного производства является основным доказательством наличия его вины в неисполнении требований исполнительного документа, в том числе в добровольном порядке, и основанием для применения штрафной санкции - взыскания исполнительского сбора. При этом оценка извещения должника об исполнительных действиях не должна носить формальный характер, иное может привести к злоупотреблениям как со стороны недобросовестного должника, так и со стороны государственного органа, осуществляющего исполнительные действия.

Как следует из материалов исполнительного производства, на основании решения Ульчского районного суда Хабаровского края обращенного к немедленному исполнению. По данному административному делу № 2а-186/2021 на Комитет по образованию

администрации Ульчского муниципального района Хабаровского края, возложена обязанность обеспечить детский сад охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны с целью выполнения требований по антитеррористической защищенности объектов образования, оснастить образовательную организацию стационарными или ручными металлоискателями в соответствии с Требованиями.

На основании исполнительного листа ФС № №, выданного судом, ДД.ММ.ГГГГ, возбуждено исполнительное производство № -ИП в отношении должника, которому установлен срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа, с момента поручения копии постановления. В тот же день Постановление о возбуждении исполнительного производства получено административным истцом. Которому был установлен срок для исполнения судебного решения в добровольном порядке в течении суток с момента получения должником копии данного постановления. В случае нарушения которого без уважительных причин, должник по исполнительному производству был предупреждён, что с него будет взыскан исполнительский сбор в размере 50 000 рублей.

По требованию пристава-исполнителя, на должника возложена обязанность в пятидневный срок предоставить документы, подтверждающие исполнения судебного решения, должник представил сведения о том, что подписан Акт обследования категорирования и согласован паспорт объекта. В трехдневный срок должник должен был представить приставу-исполнителю документы подтверждающие исполнение исполнительного документа. О чем вынесено соответствующее требование пристава-исполнителя.

В установленный срок должник представил сведения о том, что подготовлена аукционная документация на заключение договора по охране образовательной организации, образовательное учреждение оснащено системой видеонаблюдения, частично оборудовано помещение для охраны, учреждение оснащено тревожной кнопкой, с передачей сигнала в подразделение войск национальной гвардии РФ в г. Хабаровске, по обслуживанию которой учреждением ежемесячно производится оплата, учреждение оснащено досмотровым металлоискателем. Указав, что в связи с отсутствием в бюджете Ульчского района финансовых средств предусмотренных на обеспечение охраны объектов образования соответствующими сотрудниками, должник неоднократно обращался за оказанием финансовой помощи к Министерству Финансов Хабаровского края, к Министерству образования и науки Хабаровского края, к Врио Губернатора Хабаровского края Дегтяреву М.В. Администрации Ульчского муниципального района предложено осуществлять мероприятия по антитеррористической защищенности объектов образования поэтапно и за счет собственных денежных средств. С целью выделения денежных средств из бюджета Ульчского муниципального района должник обращался в представительный орган Ульчского муниципального района. Собрание депутатов Ульчского района выходило с обращением в Законодательную Думу Хабаровского края о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по охране объектов образования из краевого и федерального бюджетов. Указанную сумму обосновал представленном расчетом. Согласно которому, для выполнения судебных решений в отношении 19 зданий детских садов, школ, и одного здания центра внешкольной работы. Вывода 72.6 штатных единиц сторожей соответствующих образовательных учреждений, дополнительных приобретений оборудования, необходимы денежные средства на общую сумму 35 726 400 рублей.

Наряду с этим, на день рассмотрения данного дела, в производстве Ульчского районного суда находятся 13 аналогичных административных дел в отношении административного истца. Следовательно, по этим делам в отношении административного истца судебным приставом-исполнителем вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора на сумму 50 000 рублей. В отделении судебных приставов по Ульчскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому

краю и Еврейской автономной области в отношении административного истца Комитета по образованию на исполнении находятся 34 исполнительных производства.

На основании вышеуказанных норм федерального законодательства, разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации суд исходит из того, что одним из обстоятельств, имеющим значение для правильного рассмотрения административного искового заявления комитета по образованию Администрации Ульчского муниципального района Хабаровского края, является наличие в его поведении как должника в исполнительном производстве признака противоправности. Следовательно, для правильного разрешения заявленных требований правовое значение имеет решение вопроса, принял ли административный истец все зависящие от него меры в целях надлежащего исполнения обязанности, вытекающей из предписаний постановления о возбуждении исполнительного производства. Имеются ли причины, находящиеся вне контроля должника и препятствующие ему в обеспечении образовательного учреждения охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны с целью выполнения требований по антитеррористической защищенности объектов образования, оснастить образовательную организацию стационарными или ручными металлоискателями в соответствии с Требованиями законодательства об антитеррористической защищенности.

В судебном заседании установлено, что административный истец, частично исполнил требования исполнительного документа. Принял меры к получению дополнительного финансирования, без которого выполнение судебного решения не возможно, подготовил конкурсную документацию.

С учетом изложенного, является обоснованным довод административного истца о том, что обеспечить сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны с целью выполнения требований по антитеррористической защищенности объектов образования, без дополнительного финансирования не возможно, часть из которого подлежит уплате по взысканию на исполнительский сбор.

Проведя анализ юридически-значимых обстоятельств для разращения данного дела, суд исходит из того, что отсутствие у должника, в том числе органа муниципальной власти и бюджета муниципального учреждения, необходимых средств для выполнения требований исполнительного документа само по себе не является основанием для освобождения от уплаты исполнительского сбора.

Однако административный истец в силу своей компетенции и полномочий, принял все меры для надлежащего исполнения, содержащегося в исполнительном документе требования, частично исполнив требования исполнительного документа, подлежит освобождению от уплаты исполнительского сбора.

На основании установленных обстоятельств по данному делу в судебном заседании, признака противоправного поведения Комитета образования Администрации Ульчского муниципального района Хабаровского края, как должника в исполнительном производстве не установлено. Административный истец принял все зависящие от него меры в целях надлежащего исполнения обязанности, вытекающей из предписаний постановления о возбуждении исполнительного производства. Неисполнением, которого явились причины, препятствующие исполнению исполнительного документа вызваннные объективно непреодолимыми препятствиями, находящимися вне контроля должника.

Отсутствие признака противоправности в поведении должника, не исполнившего требование исполнительного документа, исключает возможность его привлечения к ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 122 Закона об исполнительном производстве, в виде взыскания исполнительского сбора.

Проведя анализ юридически значимых обстоятельств по данному делу, исходя из положений требования установленных Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", строгое исполнение которого возлагается на лиц по исполнительному производству, а его неукоснительное соблюдение его норм возлагается на Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы, в пределах их полномочий и должностных обязанностей, суд приходит к выводу что заявленные требования административного истца подлежат удовлетворению.

Суд не связан основаниями и доводами требований об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя, а вправе освободить должника от его взыскания на основании исследованных в судебном заседании доказательств, даже если стороны на данные обстоятельства не ссылались (п. 56 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 3 (2020)).

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 175-180, 227 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Требования административного истца Председателя комитета по образованию Администрации Ульчского муниципального района Хабаровского края Криксина Романа Николаевича, к отделу судебных приставов по Ульчскому району Управления федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО, судебному приставу-исполнителю Евпаковой А.Ю. – удовлетворить.

Должника по исполнительному производству №-ИП, дела № 2а-186/2021, Комитета по образованию Администрации Ульчского муниципального района Хабаровского края от уплаты исполнительского сбора установленного постановлением судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Ульчскому району Евпаковой А.Ю., от ДД.ММ.ГГГГ - освободить.

Мотивированная часть решения составлена 15.10.2021.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Ульчский районный суд Хабаровского края в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья Вьюшина И.И.

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».